ДОГОВОР

на оказание платных образовательных услуг в области профессиональной подготовки водителей транспортных средств

«____» _____202__г. **г. Архангельск**

Индивидуальный предприниматель Микуров Алексей Николаевич, ОГРНИП 320290100033031, ИНН 290109366944, Адрес: г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 85, кв. 169., в соответствии с Лицензией № 6668 от 19 мая 2021 г., выданной инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области, именуемое в дальнейшем Автошкола «МУСТАНГ», с одной стороны и граждан(ка)ин

Ф.И.О._____

(фамилия, имя, отчество)

именуем(ая)ый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", «Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «26» декабря 2013 г. № 1408, настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1. Автошкола предоставляет Обучающемуся, образовательные услуги, соответствующие «Примерной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «26» декабря 2013 № 1408.

2 Обязанности Автошколы

2.1. Автошкола обязана зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема, в учебную группу.

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Автошколой.

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным правилам и нормам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.4. Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему экзамены по программе свидетельство установленного образца об окончании автошколы и направить его на сдачу экзаменов в МРЭО ГИБДД г. Архангельска.

2.5. Сохранить за Обучающимся место в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине с предоставлением соответствующего документов, но при условии полной оплаты курса обучения.

2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по причинам, указанным в п.3.5., в пределах объема услуг, оказываемых в разделе 1 настоящего договора.

2.7. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.8. В случае пожелания Обучающегося и Заказчика предоставить дополнительные часы практического вождения, по поданному письменному заявлению Обучающегося.

3 Обязанности Обучающегося

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 6 настоящего договора.

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение в течение 2-х недель предоставлять все необходимые документы: медицинскую справку, одно фото 3х4. К практическим занятиям не допускаются Обучающиеся, не предоставившие в Автошколу медицинскую справку установленного образца.

3.3. Незамедлительно сообщать в Автошколу об изменении паспортных данных, места жительства и контактного телефона Обучающегося.

3.4. Учитывать графики и время занятий с личным графиком работы, учебы и т.п. Невозможность посещать те или иные занятия в автошколе по причине занятости, не является уважительной причиной. Занятия в автошколе проходят в вечернее время с частичным отрывом потребителя от работы или учебы.

3.5. Извещать руководителя Автошколы об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Автошколы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Обучающийся обязан своевременно являться на вождение, выполнять все требования мастера обучения вождению по управлению автомобиля, соблюдать технику безопасности во время нахождения в учебном автомобиле. Приступать к вождению без мастера производственного обучения вождению строго запрещается.

3.8. Обучающийся обязан соблюдать условия техники безопасности и пожарной безопасности при нахождении в учебном классе.

3.9. Приходить на вождение в соответствии с назначенным временем. За отсутствие на вождении без уважительной причины (больничный лист, командировочное удостоверение) ставиться неявка. В случае пропуска учебных занятий по уважительным причинам предоставлять Автошколе документ, подтверждающий уважительность таких причин. Часы неявок включаются в общее время программы обучения практическому вождению. В случае если Обучающийся не может явиться на вождение в назначенное время, он самостоятельно находит себе замену в группе.

3.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Автошколы.

3.11. Соблюдать требования Законодательства РФ, нормативных правовых актов, Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Автошколы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.12. Бережно относиться к имуществу Автошколы.

4 Особые условия

4.1. Теоретические занятия проводятся в будние и субботние дни, согласно расписанию. Продолжительность учебного часа составляет 45 минут.

Практическое вождение проводится в будние дни, в соответствии с графиком. Продолжительность учебного часа практических занятий должна составлять один астрономический час (60 мин).

4.2. В случае появления Обучающегося на практическое вождение в больном состоянии, после алкогольного опьянения, в возбужденном состоянии и неадекватной реакции на требования мастера производственного обучения, если поведение Обучающегося представляет опасность для других участников дорожного движения во время практического вождения, мастер обучения вождению имеет право отстранить Обучающегося от занятий, с оформлением докладной записки в учебную часть.

4.3. Все зачеты проводятся согласно утвержденным программам обучения, графикам и расписаниям занятий.

4.4. К внутренним экзаменам автошколы допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по всем предметам Рабочей программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение.

4.5. В случае не сдачи школьных экзаменов по ПДД (допущена одна ошибка и более) или по практическому вождению (при наборе 5 штрафных баллов и более) Обучающийся сдает повторный экзамен, с оплатой в соответствии с действующим прейскурантом на день оплаты.

4.6. В случае неудовлетворительных оценок на школьном экзамене пакет документов Автошколы на руки не выдается.

4.7. Обучающийся не допускается до сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД г. Архангельска, если он не прошел полный курс практического вождения. Часы неявок восполняются путем дополнительного вождения, по графику, согласованному с мастером производственного обучения (или старшим мастером производственного обучения) и оплаты в соответствии с п.6 настоящего договора.

4.8. Автошкола предупреждает Обучающегося о том, что:

А) Дату экзамена в МРЭО ГИБДД г. Архангельска устанавливает экзаменационное отделение

МРЭО ГИБДД г. Архангельска, о чем сообщается Обучающемуся, в устной форме на теоретических занятиях или на доске информации;

Б) Обучающийся, имеющий постоянную регистрацию в г. Архангельске или Архангельской области менее 2 лет, самостоятельно делает запрос в ГИБДД (распечатка о правонарушениях с места прописки)

5 Оплата услуг

5.1 Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором согласно утверждённому прейскуранту.

5.2. Стоимость обучения определяется суммированием стоимости теоретического и практического курсов.

5.3. Стоимость теоретического курса составляет 8000 руб.

5.4. Стоимость первоначального взноса по индивидуальной программе составляет 25000 руб.

5.5. Стоимость академического часа практического вождения на механической трансмиссии составляет 800 руб.

5.6. Стоимость академического часа практического вождения на автоматической трансмиссии составляет 800 руб.

5.7. Обучающийся оплачивает дополнительные услуги на основании утвержденного прейскуранта.

5.8. В случае отчисления Обучающегося из автошколы на основании нарушения им условий настоящего договора, сумма полученного аванса за обучение не возвращается

6 Сроки оплаты

6.1. Первый взнос Заказчик производит при заключении настоящего договора за полный курс теории 8000 руб. Последующая оплата за практическое вождение производится заблаговременно (не менее чем за сутки до занятия) до начала занятий.

7 Порядок оплаты

7.1. Оплата образовательных услуг может производиться:

- путем внесения наличных средств в кассу Автошколы;
- безналичным расчетом, путем зачисления денежных средств на счет Автошколы ПАО «СБЕРБАНК», р/сч № 40702810448000000901).
- безналичным расчетом, путем оплаты банковской картой через терминал.

8 Основания изменения и расторжения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Автошколе фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

8.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 35 календарных дней, что явно затрудняет исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Автошколы.

8.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Автошколы, не посещает занятия или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающегося не устранит указанные нарушения.

8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой Обучающегося об отказе от исполнения договора.

9 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

10 Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента сдачи экзаменов в автошколе.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу

11 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Индивидуальный предприниматель Микуров Алексей Николаевич,
ОГРНИП 320290100033031, ИНН 290109366944,
Адрес: г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 85, кв. 169.
Автошкола «МУСТАНГ»
тел. 8-952-253-69-99
ПАО «Сбербанк»
ИНН 2901263464, КПП 290101001, БИК 041117772
Лицевой счет (р/сч) № 40702810448000000901 / Корсчет № 30101810000000000772

Обучающийся:

_____,
(Ф.И.О)

паспорт: серия _____№ _____, кем выдан_____

_____когда «_____» _____ _____г.

Зарегистрирован(а) по адресу: _____

_____

Дата рождения _____, контактный телефон _____, я

выражаю своё согласие на обработку (действия(операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), и его представителями моих персональных данных, переданных мною лично при поступлении в Автошколу «МУСТАНГ», также полученных Автошколай «МУСТАНГ» с моего письменного согласия от третьей стороны в частности, моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в договоре, личной карточке учащегося, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место моего рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действительно по собственной воле и в своих интересах.

Директор Автошкола «МУСТАНГ»	Обучающийся:
_____/ Микуров А.Н./ м.п.	_____/_____/ (подпись) (расшифровка)

С положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", а также Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", в части оказания платных образовательных услуг, а так же с основными положениями , лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Заключением УГИБДД УМВД России по Архангельской области о соответствии учебно-материальной базы Автошкола «МУСТАНГ» для образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категорий(подкатегорий) установленным требованиям, а так же с «Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «26» декабря 2013 г. № 140, , а так же с Программой обучения в Автошколе, Правилами внутреннего распорядка, Расписанием занятий, Прейскурантом, утвержденным директором Автошкола «МУСТАНГ» ознакомлен(а):

_____
(подпись Обучающегося)